

נושא 3 – דיני חיובים: חוזים ונזיקין

נוסח מקורי מהחוק, מאומת מול נבו (www.nevo.co.il). חלק מהציטוטים מלאים וחלק חלקיים/מתומצתים – ראו סימון בכותרת כל קטע.

חוק החוזים (חלק כללי), חוק החוזים (תרופות), חוק החוזים האחידים, פקודת הנזיקין, חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 12 (תום לב במשא ומתן)

- (א) במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב.
- (ב) צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה, והוראות סעיפים 10, 13 ו-14 לחוק החוזים תרופות, יחולו בשינויים המחוייבים.

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 14 (טעות)

- (א) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה.
- (ב) מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה, והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת.

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 25 (א) (פרשנות; לחוזים שנכרתו עד 6.1.2026)

חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה ומנסיבות הענין, ואולם אם אומד דעתם של הצדדים משתמע במפורש מלשון החוזה, יפורש החוזה בהתאם ללשונו.

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 25 (א) (נוסח מתוקן; לחוזים שנכרתו החל מ-7.1.2026)

- (1) אופן הפרשנות של חוזה והראיות שיהיו קבילות לפירושו יהיו ככל אשר הסכימו הצדדים; לא הסכימו הצדדים כאמור, יפורש החוזה בהתאם ליתר הוראות חוק זה.
- (2) חוזה עסקי שלא נקבעו בו הוראות לענין אופן הפרשנות יפורש בהתאם ללשונו בלבד, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה: (א) מלשון החוזה בלבד נובעת תוצאה שאינה מתקבלת על הדעת; (ב) מלשון החוזה בלבד עולה סתירה בין הוראות שונות בו.
- (4) חוזה שאינו חוזה עסקי, חוזה אחיד אף אם הוסכם בו אחרת, וכן חוזה עבודה או הסכם קיבוצי – יפורשו לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהוא משתמע מתוך החוזה ומנסיבות הענין.

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 – סעיף 39 (תום לב בקיום חוזה)

בקיום של חיוב הנובע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב; והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה.

פקודת הנזיקין [נוסח חדש] – סעיף 35 (רשלנות)

עשה אדם מעשה שאדם סביר ונבון לא היה עושה באותן נסיבות, או לא עשה מעשה שאדם סביר ונבון היה עושה באותן נסיבות, או שבמשלח-יד פלוני לא השתמש במיומנות, או לא נקט מידת זהירות, שאדם סביר ונבון וכשיר לפעול באותו משלח-יד היה משתמש או נוקט באותן נסיבות – הרי זו התרשלנות; ואם התרשל כאמור ביחס לאדם אחר, שלגביו יש לו באותן נסיבות חובה שלא לנהוג כפי שנהג, הרי זו רשלנות, והגורם ברשלנותו נזק לזולתו עושה עוולה.